

CONTRATO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Sistemas Kinetix - Soluciones de Automatización e IA

Vigencia: Mayo 2026

1. Alcance de los Planes y Uso

Sistemas Kinetix ofrece tres niveles de servicio (Plan A, B y C). Cada plan tiene un alcance técnico definido en la propuesta comercial adjunta. El uso de la plataforma está limitado estrictamente a la gestión de atención al cliente y procesos internos del Cliente. Queda prohibido el uso para fines ilícitos, spam masivo o distribución de contenido malicioso.

2. Honorarios y Servicios Adicionales

Cualquier solicitud de soporte, modificación o desarrollo que exceda el alcance del paquete contratado será tratada como un **Servicio Extraordinario**. Estos servicios se facturarán bajo los siguientes conceptos:

- Honorarios por Hora:** Se establece una tarifa base por hora de desarrollo o consultoría para trabajos fuera de contrato.
- Servicios Aparte:** Integraciones con CRMs externos, pasarelas de pago no estándar o diseño gráfico adicional tendrán presupuestos independientes.
- Gastos de Consumo:** Los costos derivados del uso de tokens de IA (OpenAI/Groq) y datos que excedan el límite del paquete base serán facturados mensualmente como costos variables de consumo.

3. Políticas de Suspensión y Reactivación

Cláusula de Suspensión: Si el Cliente presenta un retraso mayor a **diez (10) días continuos** en el pago de su suscripción mensual, el servicio de IA y el acceso a la instancia de WhatsApp serán suspendidos automáticamente.

Reactivación: Tras la suspensión, para retomar el servicio, el Cliente deberá cancelar el saldo pendiente. La reactivación implicará que el Cliente deba cargar nuevamente la base de datos y parámetros del Agente de IA para asegurar la vigencia de la información.

4. Descargos de Responsabilidad

4.1 Uso Indevido y Meta Platforms

Sistemas Kinetix no se hace responsable por suspensiones de cuentas de WhatsApp derivadas del incumplimiento de las **Políticas de Comercio y Mensajería de Meta**. El Cliente acepta que el uso de APIs no oficiales o el envío de mensajes no solicitados es bajo su propio riesgo.

4.2 Políticas de Inteligencia Artificial

El servicio depende de modelos de lenguaje de terceros. La Empresa no garantiza la infalibilidad de las respuestas generadas por la IA y no se hace responsable por imprecisiones, alucinaciones o errores lógicos en el procesamiento de información por parte del agente.

5. Uso de API de Meta (Cloud API)

En caso de requerir máxima seguridad, el Cliente podrá solicitar la migración a la **API Oficial de Meta**. En este caso, el Cliente deberá proporcionar su Business Manager verificado y asumir los costos directos de Meta por conversación, adicionales a los honorarios de mantenimiento de Sistemas Kinetix.

Este documento es propiedad de Sistemas Kinetix. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta estos términos.

Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.